

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종 의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ★☆보훈병원 △★직 무보직4급 ▲1 ■▲3
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

위 직원은 '92.01.13. ★☆보훈병원에 △★직으로 입사하여 중환자실, ◎☆실 등을 거쳐 '14.11.01.부터 ◎◎병동에 근무하였으며 '16.01.01부터는 ◎◎병동 △★직 ▲1 간호사로 근무한 직원입니다.

가. 근무표 위반 근무 및 근무청탁

★☆보훈병원 병동에서는 부서원의 신청 휴가 및 오프를 고려하여 각 병동 ■★과장이 매월 25일까지 익월 근무표를 EMR에 작성하고, 작성된 근무표를 출력하여 ■★◇☆부장에게 제출하여 보고하고, 병동별 간호사실에 게시하여 근무편성 내역을 간호사들과 공유하여 근무하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 작성된 근무표를 기준으로 성실히 근무에 임하여야 하고, 부득이한 사유가 있을 시 관련 변경 절차에 따라 근무표를 수정하여 변경 근무를 수행하여야 합니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 ◎◎병동에서는 ♥♥간호사가 3일 이상 이브닝 근무를 해야 한다는 ■□실 지침을 따르는 것처럼 보이기 위해서 징계대상자가 주간근무를 수행했음에도 불구하고 이브닝근무를 수행한 것처럼 근무표를 허위로 관리하여 '16.1월부터 '18.3월까지의 기간동안 총 19회를 근무표와 다르게 근무한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

또한 근무편성은 병동이 원활하게 운영되고 근무 직원들의 적정한 오프를 보장할 수 있는 방향으로 공정하게 편성되도록 작성해야 하고 ★☆보훈병원 ■□실

근무표 작성지침³⁾에 따르면 오프는 3일 연속 초과하여 작성하지 않는다고 정하고 있습니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 ◎○병동의 근무실태를 조사한 결과 소속 병동의 일반 간호사는 연차를 아예 못가거나 오프도 제한적으로 사용하며 근무를 하고 있으나, ♥♥간호사의 경우 ■□실 지침에도 불구하고 오프와 연차를 합쳐 최장 13일의 휴가를 실시한 사실이 확인되는 등 타 간호사와는 달리 유리하게 근무가 편성된 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] ◎○병동 ♥♥간호사 근무표 휴가 사례

시작일	종료일	일수	휴가일 구성	직위
2015.09.17	2015.09.29	13일	연차7일, 오프6일	일반 간호사
2016.02.06	2016.02.10	5일	오프 5일	♥♥간호사
2016.05.05	2016.05.08	4일	오프 4일	
2016.09.14	2016.09.18	5일	오프 5일	
2017.01.06	2017.01.15	10일	연차 6일, 오프4일	
2017.05.03	2017.05.07	5일	연차1일, 오프4일	
2017.10.04	2017.10.09	6일	오프 6일	

나. 부당한 직권남용 벌금제도 운영

★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 간호사가 3교대 근무를 수행하고 있고 야간(나이트)근무자의 경우 22시부터 익일 07:30분까지 근무를 한 후 다음 근무조인 주간 근무(07:00 ~ 15:00) 수행자에게 근무사항을 인계하고 있으며, 근무사항의 인계는 입원환자의 상태나 특이사항 발생 여부에 따라 근무 인계를 위한 소요시간은 가감되고 있는 것으로 확인되었습니다.

한편, 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의 의무와 책임) 제3항에 따르면 직위·직무별 청렴행동수칙을 숙지하고 준수하도록 정하고 있고, 관련 행동수칙에서는 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 않도록 정하고 있습니다.

3) ★☆보훈병원 간호업무지침 : 1.6.바.⑧ 오프는 3일 연속 초과하여 작성하지 않으며 연차와 병합할 경우 추가 오프가 가능하다.

따라서 ★☆보훈병원 ■□실 병동 ■★과장과 ■★2간호사는 근무 인수인계시에는 前근무조의 근무상황을 감안하여 인수인계 시간을 합리적으로 설정하여 가능한 빠르게 근무인계인수를 하고, 하급자에게 위법·부당한 업무 지시를 해서는 안됩니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 ◎○병동 ■★과장은 ■★◇☆1부장이 나이트 근무자의 퇴근지연 지적을 하자 인계시간을 줄인다는 명목으로 나이트 근무조의 근무상황에 대한 고려없이 일방적으로 7시40분 초과 시 5천원, 8시 퇴근 시 1만원까지 벌금을 부과하는 제도를 만들어 '17.4월부터 '18.5월까지 이를 자체적으로 시행하자, 징계대상자는 앞장서서 소속 직원들에게 벌금을 내라고 압박한 사실이 있었던 것으로 확인되었으며, 감사가 시작되자 벌금을 모았던 저금통을 징계대상자가 치웠다가 감사인의 요구로 숨겼던 저금통을 가져와서 함께 개봉해본 결과 1만원권 5장, 1천원권 11장으로 61천원이 확인되어 야간근무자 퇴근지연에 대한 벌금부과는 사실임이 확인되었습니다.

다. 사생활 침해 및 보복성 발언 등 갑질

「대한민국헌법」 제17조에는 모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 공적인 회사 업무 외에 사적영역에 해당하는 사항은 비밀과 그 자율성을 보장받아야 하며, 상급자라 하여 하급자의 사적영역을 침해해서는 아니 될 것입니다.

그런데 징계대상자는 개인SNS 프로필은 개인의 감정이나 상태를 표시하는 사적영역에 해당하여 보호받아야할 사항임에도 불구하고, ■★◇☆부장이 특정 종교와 관련된 영화 포스터로 변경하도록 지시하자 징계대상자는 ◎○병동 직원들 간에 운영되고 있는 밴드모임을 통하여 '17.4.18일에 개인SNS 프로필 사진과 상태 메시지를 변경하라고 소속 병동 간호사들에게 지시한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

또한 징계대상자는 위와 관련된 사실로 감사를 받게 되자, 감사실 조사를 받고 온 병동 직원들에게 보복성 발언을 하며 소속 간호사들을 협박한 사실도 있는 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 근무표 위반 근무 및 근무편성 청탁과 관련해서 자신은 변경된 근무를 발견하고 과장에게 이의를 제기했으며, 퇴근지연에 따른 벌금제도 운영과 관련해서는 나이트 근무자를 빨리 퇴근시키기 위해 만든 제도로 잘못된 사실이라기 보다는 퇴근을 독려하기 위해서는 벌금을 낼 수 밖에 없다고 변명하였고, 사생활 침해 및 보복성 발언 등 갑질과 관련해서는 자신은 그러한 지시를 한 적이 없다고 주장하였습니다.

그러나 근무표 위반근무와 관련하여 과장에게 이의를 제기한 사항은 행위 사실 자체에 문제가 있다는 것을 본인도 자각하고 있었다는 반증이며, 그럼에도 불구하고 적극적 대처 없이 19회에 달하는 위반근무를 수행한 사실은 부당한 근무편성을 수용한 정황으로 판단되며, 근무편성 청탁 관련 본인은 한 적이 없다고 주장하나 평소 야간 근무가 싫다고 말한 점, 근무가 미숙한 직원과 편성될 때에는 과장에게 이야기 해서 업무를 잘 하는 직원과 편성되게 부탁한 사실, 병동의 다른 간호사들은 연차를 제한적으로 사용하거나 아예 사용하지 못하고 오프신청도 거의 하지 못하는 실정이 있음에도 불구하고 최장 13일의 휴가를 실시한 사실 등을 종합적으로 고려할 때 근무편성의 편의가 있었던 것은 사실이므로 근무편성을 청탁하지 않았다는 징계대상자의 주장은 설득력이 없습니다.

또한 벌금제도의 경우, 근무 인계지연의 원인을 정확히 분석하고 이에 대한 합리적인 조치를 취했어야 할 것이나 ■★과장의 근거 없는 부당한 벌금제도에 대하여 동조한 것은 임직원 행동강령 관련 직위를 이용한 부당한 업무 지시에 해당되며, 근무 인계 시 어려움이 있는 직원을 앞장서서 도와주고 지도를 해줘야 할 위치에 있는 징계대상자가 오히려 빨리 인계하도록 채근하고 때로는 트집을 잡으며 인계시간을 늘린 행위 사례는 병동간호사들을 대상으로 갑질을 한 사항

으로 적절치 못한 처신이라 할 것입니다.

한편 사생활 침해행위 및 보복성 발언과 관련 징계대상자가 병동 직원들끼리 운영하고 있는 밴드 모임에 게시글로 본인이 직접 공지한 내용 등을 볼 때 그러한 지시를 한 적이 없다는 주장은 사실이 아닌 것으로 확인되었으며, 감사 기간 중에 조사 대상 직원들에게 보복성 발언을 한 행위는 신고자를 보호하도록 정한 관련 지침을 위반하는 행위에 해당됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제5조(균등대우), 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의3(친절·공정의무), 임직원행동강령 제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 8. .

감 사 ★ ☆ ★